- Nếu chậm thanh toán tiền thuê hàng tháng thì phải chịu lãi suất 0,1%/tháng nhưng cũng không được chậm quá 6 tháng, nếu không, bên cho thuê sẽ thu hồi lại mặt bằng.

Hợp đồng được đại diện theo pháp luật của hai bên ký, đóng dấu, không có công chứng nhà nước.

Câu hỏi 1 *(1 điểm): Xác định loại hợp đồng (là hợp đồng kinh tế hay hợp đồng dân sự) để xác định nguồn luật điều chỉnh quan hệ hợp đồng*

Câu hỏi 2 *(1 điểm): Nêu nguồn văn bản điều chỉnh hợp đồng, giải thích tại sao?*

Tình tiết bổ sung

Theo khách hàng cho biết: Diện tích mặt bằng nói trên không thuộc sở hữu của Công ty SS mà là của Công an thành phố Hồ Chí Minh, do Ban quản lý ruộng đất-UBND thành phố HCM cấp cho Công an thành phố theo quyết định số 326/QĐ-ĐĐ ngày 22/8/X-9. Tuy nhiên, khi ký hợp đồng cho thuê, Công ty SS đã xin ý kiến của Công an thành phố và được Công an thành phố phê duyệt chấp thuận cho thực hiện hợp đồng. Ngoài ra Công an thành phố còn có văn bản xác nhận "Công ty cơ khí thương mại SS được sử dụng mặt bằng nhà xưởng thuộc sở hữu của Công an thành phố để sản xuất kinh doanh trong đó có mặt bằng tọa lạc tại số 911, Đường 3/2, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh".

Phía Công ty KK cho rằng hợp đồng thuê nói trên bị vô hiệu vì bên cho thuê không phải là chủ sở hữu tài sản cho thuê, hợp đồng thuê không được công chứng.

Câu hỏi 3 *(1,5 điểm): Đánh giá của Luật sư về giá trị pháp lý của hợp đồng*

Câu hỏi 4 *(1 điểm): Xác định những tài liệu, giấy tờ cần yêu cầu khách hàng cung cấp để có định hướng tư vấn*

Tình tiết bổ sung

Tìm hiểu về nguyên nhân dẫn đến tranh chấp, Luật sư được biết: Sau khi nhận mặt bằng, Công ty KK đã tiến hành sửa sang lại nhà đi thuê, thay đổi diện mạo ngôi nhà nhưng không làm ảnh hưởng đến cấu trúc ngôi nhà thuê.

Kể từ tháng 1/X+1 cho đến tháng 8/X+1 Công ty KK đã thanh toán được 400 triệu tiền thuê. Sang tháng 9/X, do biến động về giá, Công ty SS đề nghị Công ty KK bàn bạc lại về giá cho thuê là 150 triệu đồng/tháng nhưng Công ty KK không đồng ý và từ đó cũng ngừng việc thanh toán tiền thuê.

Công ty SS đã nhiều lần gửi văn bản đề nghị Công ty KK thanh toán nợ và giao trả mặt bằng nhưng Công ty KK vẫn dây dưa, kéo dài không chịu thực hiện.

Cuối năm X+1, Công ty SS đề nghị Công ty KK tiến hành thanh lý hợp đồng nhưng các bên có bất đồng về hướng giải quyết tiền thuê và trị giá tài sản mà Công ty KK đã đầu tư trên mặt bằng thuê nên việc thanh lý hợp đồng vẫn không được triển khai.

Theo tính toán của Công ty SS thì cho đến cuối năm 2004 số tiền thuê mà Công ty KK còn nợ là 700 triệu đồng nhưng Công ty KK không đồng ý với số tiền trên vì cho rằng họ phải được cấn trừ số tiền là giá trị mà Công ty KK đã bỏ ra để đầu tư trên mặt bằng thuê. Cụ thể các chi phí cấn trừ gồm việc sơn bả ma tít toàn bộ ngôi nhà, lát gạch hoa cương phần tiền sảnh, ốp gỗ gian chính, thay toàn bộ hệ thống cửa Euro Window. Tổng giá trị lên đến 200 triệu đồng.

Khách hàng muốn biết họ có phải chịu những chi phí đó không?

Câu hỏi 5 *(1,5 điểm): Công ty SS có phải chịu những chi phí đó không? Phân tích cho khách hàng nguyên nhân của việc bất đồng này?*

Tình tiết bổ sung

Đầu năm X+2, Công ty SS dự định kiện Công ty KK ra Tòa án với các yêu cầu:

- Tiền thuê còn nợ: 700 triệu;
- Lãi suất chậm thanh toán: 3 tháng x 700 triệu x 0,1%/tháng = 21 triệu;
- Phí tư vấn pháp luật: 5 triệu;
- Thiệt hại trong thời gian tranh chấp làm cho Công ty SS không lấy lại được mặt bằng để cho đơn vị khác thuê: 50 triệu.

Câu hỏi 6 *(1,5 điểm): Đánh giá khả năng được Tòa án chấp nhận đối với các yêu cầu nói trên của khách hàng*